PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO INTEGRAL DE MEDIOS; PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y TÁCTICA, ASESORAMIENTO PERMANENTE, COMPRA DE ESPACIOS Y DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DEMÁS SOPORTES PUBLICITARIOS DE LAS CAMPAÑAS Y ACCIONES DE PUBLICIDAD O COMUNICACIÓN PARA EL JUEGO DE LOTERÍA NACIONAL EXCEPTO LOS SORTEOS EXTRAORDINARIOS DE NAVIDAD Y EL NIÑO.

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 26/324

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

INDICE

1. OBJETO 3
2. CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 3
2.1. Descripción de los Servicios 3
2.2. Desarrollo de las campañas 6
2.3. Reuniones de programación 6
2.4. Contenido mínimo de la programación como desarrollo del Plan de campañas establecido en el punto 2.1. 6
2.5. Material para la difusión de las campañas 7
2.6. Requisitos a tener en cuenta en las planificaciones de medios y en la oferta económica 7
2.7. Requisitos en el desglose por medios: 9
2.7.1. TELEVISIÓN 10
2.7.2. RADIO 11
2.7.3. PRENSA 12
2.7.4. DIGITAL 12
2.7.5. APLICABLE A TODOS LOS MEDIOS CON TARIFAS COMERCIALES 13
2.8. Márgenes de tolerancia 13
2.9. Penalizaciones 13
3. FACTURACIÓN Y RÉGIMEN DE PAGO 15
3.1. Comisión de agencia por planificación y gestión de la inversión en medios 15
3.2. Asesoramiento permanente 15
3.3. Planificación y compra de medios 15
3.4. Condiciones de facturación 16
3.5. Calendario de facturación y régimen de pago 17
3.6. Inspección y auditoría 17
3.7. Cláusula de Seguridad de la Información 17
ANEXO 1 EJEMPLOS DE PENALIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO 21
ANEXO 2 BRIEFING 24
ANEXO 3 CÓDIGO DE PUBLICIDAD Y MARKETING DE SELAE 27
ANEXO 4 MODELO DE CHECK LIST DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE COMUNICACIONES COMERCIALES DE LAS ACTIVIDADES DEL JUEGO 34

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

1. OBJETO

El objeto del presente Pliego es establecer los términos y condiciones del procedimiento de contratación de un servicio integral de medios para la planificación estratégica y táctica, asesoramiento permanente, compra de espacios y difusión en medios de comunicación y demás soportes publicitarios, de las campañas y acciones de publicidad o comunicación para el juego de Lotería Nacional excepto los Sorteos Extraordinario de Navidad y El Niño (en adelante el **"Servicio"** o los "**Servicios**").

Los Servicios comprenderán cuantas acciones en medios se consideren necesarias durante el período de ejecución del contrato, siempre que estén al servicio de consolidar la imagen de dichos sorteos y la de SELAE y aumentar sus ventas.

La estrategia creativa y la producción no son objeto del presente procedimiento y correrán a cargo de la agencia creativa contratada por SELAE al efecto.

No obstante lo anterior, SELAE podrá realizar directa o indirectamente cualquier tipo de actividad publicitaria, con independencia de la adjudicación del presente procedimiento, que no representa, en modo alguno, otorgar la exclusividad al adjudicatario sobre todas las acciones publicitarias que pudieran resultar de interés para SELAE.

El briefing se adjunta como Anexo 2 de estas Prescripciones Técnicas

2. CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

2.1. Descripción de los Servicios

La prestación de los Servicios comprenderá:

- Definir la **estrategia de medios** general adecuada al planteamiento de SELAE para las campañas objeto del Servicio.

- Definir un **plan de medios** concreto y específico para cada campaña solicitada por SELAE en donde se analice y se concluya qué medios y soportes son los apropiados y los tiempos recomendados para lograr el mayor beneficio al menor coste, llegando al grupo objetivo establecido, en función de las necesidades de SELAE. La elaboración será en el formato facilitado por SELAE.

  La agencia deberá manejar para cada campaña los perfiles del consumidor y se encargará de analizar el perfil de cada medio de la forma más detallada posible en aras de maximizar la eficacia de la campaña.

  En general SELAE podrá facilitar para la campaña:

  i. Público objetivo de la campaña

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

Público al que se pretende llegar con el plan de medios concreto, por ejemplo: mayores de 18 años.

ii. Objetivos de marketing por campaña específica

Por ejemplo, aumentar las ventas, o maximizar el *awareness* del producto.

iii. Presupuesto destinado a la campaña.

El contenido general de cada plan de medios a presentar por la agencia para aprobación de SELAE deberá incluir como mínimo:

i. Resultados estimados de la planificación en base a las variables estratégicas:

a. ALCANCE O COBERTURA de la campaña: número de personas y porcentaje del público objetivo impactado por la campaña.

b. FRECUENCIA: Número de veces promedio de impacto del mensaje en el público alcanzado

c. DURACIÓN: Tiempo de exposición al mensaje.

d. VELOCIDAD: Tiempo mínimo para alcanzar los rangos de cobertura (construcción de la cobertura en el tiempo)

ii. Determinar el mix adecuado de medios

iii. Lista de soportes recomendados para cumplir los objetivos

iv. Encaje del público objetivo en los medios y soportes escogidos

En todos los planes se pedirá la definición, análisis de viabilidad, descripción y valoración de las posibles acciones innovadoras en medios, en soportes o formatos exclusivos de alta visibilidad. Igualmente se argumentará la adecuación de dichas acciones a los objetivos de la campaña.

- Presentar el **coste completo del plan, con importes brutos y netos** para su aprobación, con todo el detalle solicitado para su ejecución en el formato específico proporcionado por SELAE.

- **Ejecutar el plan de medios,** obteniendo en los medios, soportes y formatos, los espacios acordados en el plan de medios anteriormente citado, al precio ofertado, y con la aprobación expresa de la Dirección competente de SELAE tras análisis interno. Sin la aprobación expresa de la Dirección competente de SELAE, no se permite la ejecución del plan de medios ni la comisión de gasto alguno imputable a SELAE.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

- **<u>Presentar un informe final de resultados por campañas que incluya toda la información requerida en la planificación y propuestas de mejoras.</u>**

  La agencia adjudicataria deberá reflejar en los informes finales de resultados de campaña, el grado de ejecución versus presupuesto aprobado. Los informes deberán incluir los detalles relativos a todas las condiciones recogidas en la licitación, como, por ejemplo:

  i. Detalle de la actividad convencional en televisión con todo su detalle cualitativo y económico según requerimientos de la licitación, de forma separada de cualquier otra acción en el medio televisión, en horarios y *placement*.

  ii. Detalle del resto de acciones en el medio televisión con los requisitos establecidos en la licitación.

  iii. Detalle del alcance y frecuencia del medio y total actividad campaña.

  iv. Desviaciones respecto a la planificación prevista. No se admitirá por parte de SELAE la desviación positiva del presupuesto aprobado por la Dirección competente de SELAE por mix de medios y soporte, que quedará registrado como definitivo.

  v. CONVERSIÓN: Informe, si es posible, de qué soportes por medio han sido más efectivos en la adquisición de cualquiera de los productos

  SELAE podrá solicitar cualquier otra información relativa a la actividad llevada a cabo con relación a los requisitos previstos en la licitación.

  El informe final de resultados deberá entregarse una vez finalizada la actividad y en el plazo máximo de emisión de la última factura de la campaña.

  El incumplimiento de este plazo llevará asociada una penalización del 1% del valor neto de la planificación llevada a cabo.

- Teniendo en cuenta todo lo anterior, adicionalmente realizará **un asesoramiento permanente durante el periodo de ejecución del contrato.** Dentro del servicio de asesoramiento, SELAE podrá solicitar, entre otros, informes de la actividad publicitaria de la competencia (presión en medios, mix, evolución, etc.), con la periodicidad que establezca SELAE, así como información relativa a mercados, tendencias o novedades.

- El adjudicatario contratará los servicios con terceros que resulten necesarios en nombre propio, como principal, siendo, por tanto, único responsable de su cumplimiento.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

2.2. Desarrollo de las campañas

SELAE realizará encargos a la empresa adjudicataria a la que le indicará el tipo de campañas a realizar. Los encargos siempre se efectuarán de acuerdo con los intereses de SELAE y las oportunidades que el mercado y las circunstancias le ofrezcan.

Toda propuesta y trabajo que entregue el adjudicatario a SELAE deberá cumplir con la normativa que resulte de aplicación incluyendo, a título meramente enunciativo, la normativa sobre juego, publicidad y protección de datos personales, facilitándose al efecto cuanta documentación, información y materiales sean convenientes o necesarios a juicio de SELAE.

Durante el plazo de ejecución del contrato, se mantendrá un esquema operativo básico, con el objetivo de estructurar adecuadamente las acciones a desarrollar, facilitando la toma de decisiones y su posterior seguimiento.

2.3. Reuniones de programación

Con carácter general, la agencia adjudicataria, mantendrá reuniones conjuntas con SELAE, en orden a la definición de estrategias, planificación de campañas, su difusión, así como cuantos aspectos resulten relevantes para la consecución de los objetivos de SELAE.

Como consecuencia de dichas reuniones se derivarán órdenes de trabajo que deberán ser puestas en práctica por la agencia adjudicataria. Esta no podrá realizar ningún trabajo que no haya sido previamente encargado por SELAE y cuyo presupuesto no haya sido aprobado por escrito por la Dirección competente de SELAE.

2.4. Contenido mínimo de la programación como desarrollo del Plan de campañas establecido en el punto 2.1.

Contando con el asesoramiento permanente de la agencia adjudicataria, ésta deberá proponer, en relación con el presupuesto disponible, cuantas acciones considere más adecuadas para la consecución de los objetivos e intereses de SELAE.

Partiendo de la tipología de los sorteos y el perfil de sus consumidores y los objetivos de marketing y comunicación, deberán establecerse, como mínimo, las acciones que se detallan a continuación:

- Propuesta de acciones concretas y determinadas.
- Período más adecuado de ejecución por medio y soporte.
- Estrategia de medios a utilizar, su peso, duración y mix, para cada campaña por medio y soporte.
- Estimación ajustada del coste, recordando que posterior a su aprobación, éste es inamovible.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

- Estimación ajustada, en lo posible, de los resultados de cobertura o alcance, frecuencia y afinidad por soporte, medio y global.

- Presentación de presupuesto final para aprobación.

- Detalle de las negociaciones con los distintos medios, como por ejemplo tarifas, descuentos, alcance, composición, formato, etc., de cualquier acción cuyo precio no estuviese recogido en la oferta económica.

- Adicionalmente, en la medida en que el objeto es un servicio integral de medios, el adjudicatario como parte del servicio deberá proponer las soluciones, textos obligatorios (políticas y otros avisos), propuestas y estrategias de cumplimiento legal de las normativas aplicables a las campañas sin carácter limitativo, en materia de publicidad, protección de datos personales, intimidad personal y familiar honor y propia imagen, prestación de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, cookies, seguridad de datos personales y seguridad de los sistemas de juego y normativa sobre juego, incluyendo la normativa que en cada momento regule las comunicaciones comerciales en materia de juego.

- Cuando trate datos personales como responsable del tratamiento, deberá proporcionar la solución operativa en el proceso de información y ejercicio de derechos de los interesados, tanto en acciones por medios convencionales como online.

Cualesquiera soluciones, textos legales, propuestas y estrategias de cumplimiento legal de las normativas mencionadas en los apartados anteriores propuestos por la empresa adjudicataria deberán ser previamente aprobados por SELAE antes de su aplicación. En particular, la agencia adjudicataria deberá facilitar a SELAE los modelos que utilice para recabar el consentimiento en relación con los envíos de publicidad.

Sin perjuicio de todo lo anterior, SELAE se reserva el derecho, durante el período de ejecución del contrato, de asistir a cuantas reuniones de trabajo celebre la agencia adjudicataria con terceros patrocinados, productoras, estudios de sonido, medios y, en general, todo tipo de proveedores.

2.5. Material para la difusión de las campañas

El material necesario para la difusión de cualquier campaña o acción de comunicación será generado y proporcionado por la agencia creativa que en cada momento SELAE designe en formato “master”, script o guiones. Los costes derivados de las adaptaciones de piezas a los diferentes soportes correrán a cargo de la agencia adjudicataria.

2.6. Requisitos a tener en cuenta en las planificaciones de medios y en la oferta económica

La asignación de la inversión se realizará para campañas completas.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

Con carácter general, las campañas se podrán desarrollar utilizando indistintamente televisión, prensa, revistas, suplementos, radio, exterior y difusión online (tanto internet como nuevos canales y redes sociales), sin que necesariamente haya que utilizarse más de un medio en una campaña. Todas las campañas deben de cumplir con todos los requerimientos del **Real Decreto 958/2020, de 3 de noviembre**, de comunicaciones comerciales de las actividades de juego. La difusión en medios se llevará a cabo en función de los objetivos marcados, las disponibilidades presupuestarias o cualquier otra variable estimada por SELAE. La agencia deberá justificar cada uno de los medios y soportes a utilizar.

Dentro de los soportes a considerar en publicidad exterior, SELAE generalmente considerará la utilización de sus puntos de venta (en el momento actual aproximadamente 10.500).

Los criterios a tener en cuenta son los siguientes:

- La facturación de los productos, formatos, acciones, etc. que estén ofertados en pliego se facturarán de acuerdo con esas condiciones, no pudiéndose aplicar condiciones distintas a las ofertadas según lo previsto en el Anexo 3 del Cuadro Resumen.

- En el caso de erratas o errores humanos en la presentación y aprobación del plan, SELAE se reserva el derecho de subsanación en el momento de su observación de cara a facturar correctamente de acuerdo con las condiciones del presente pliego.

- Público objetivo definido por SELAE en base a sus datos y análisis. Como parte de información de las campañas se utilizarán entre otras las fuentes habituales de mercado como EGM, Fifty5Blue (anteriormente Kantar Media), etc.

- Planificación de la actividad para inserciones en medios.

- La reacción y respuesta a los cambios o implementaciones de las planificaciones de SELAE se desarrollará en las 24 horas siguientes a dichas solicitudes.

- Como criterios básicos para la planificación se tendrá en cuenta lo siguiente: la audiencia/difusión de los soportes; su afinidad respecto de los públicos objetivos; el tratamiento cualitativo y la notoriedad que aporten a las marcas. Se tratará de maximizar la cobertura de las campañas con la frecuencia adecuada para obtener los resultados buscados.

- La línea cualitativa de los medios debe tratarse con SELAE, al formar parte de su estrategia comercial y de medios, el aparecer en entornos sin carácter político, y asociados al carácter neutro de posibles contenidos (sucesos, menores, etc.).

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

- Corresponderá a SELAE la aprobación definitiva de todo tipo de planificación de medios en toda su extensión, especialmente la inversión por campaña o acción; su distribución entre los distintos medios –prensa, radio, televisión, digital, exterior, suplementos o dominicales, etc.; dentro de cada medio, por soportes; y la distribución por franjas horarias para el medio televisión, aun cuando cumpla los requerimientos establecidos en este pliego.

- Los descuentos y precios incluidos en el plan de medios presentado deberán ajustarse en todo momento a lo previsto en los Pliegos y en la oferta del adjudicatario.

- No se admitirá ningún recargo por posicionamiento o emplazamiento en ningún medio o soporte a no ser que haya sido autorizado expresamente por SELAE (ejemplos: páginas consecutivas en prensa; spot SELAE, otro anunciante, etc.). Como norma de general actuación, la agencia adjudicataria gestionará con los diferentes soportes los mejores emplazamientos sin coste adicional alguno.

- No se deberán incluir soportes cuyo contenido sea inadecuado para SELAE o sus campañas.

- Separación entre anuncios: no se abonarán los GRP's conseguidos en los anuncios emitidos en una misma cadena y ámbito geográfico, que estén separados del precedente emitido (pagado o no) en menos de cinco minutos.

- Hora de emisión: si un anuncio se emitiese simultáneamente en todo el territorio nacional, se considerará, a efectos de horario, que se ha emitido en horario peninsular.

- Presentación de la planificación y de la contratación: la agencia adjudicataria presentará un resumen de costes y descuentos de la planificación de la campaña utilizando las tablas que figuran en el Anexo 3 del Cuadro Resumen, independientemente de la presentación del plan de medios con la relación pormenorizada de los anuncios, horarios, programas, cadenas, etc. que permitan conocer los soportes de los mismos.

- Cumplimiento exhaustivo de posibles limitaciones a contenido, medio u horario recogido en la normativa que en cada momento regule las comunicaciones comerciales en materia de juego.

2.7. Requisitos en el desglose por medios:

Una vez aprobado el plan de medios por SELAE, los posibles cambios en su ejecución, que no en los importes máximos por soporte, deberán ser comunicados a SELAE en el menor espacio de tiempo posible y antes de su emisión, exhibición, radiación, etc, así como aprobados expresamente, por ejemplo, la pérdida de disponibilidad de un soporte previamente contratado.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

2.7.1.TELEVISIÓN

- La planificación de la publicidad en **televisión (TDT o Digital)** y la oferta económica se ajustará a los siguientes requisitos mínimos:

  i. Las campañas se llevarán a cabo mediante la emisión de publicidad en bloques convencionales en combinación con otras fórmulas como bloques de calidad, cortes o bloques exclusivos, cortes top, spot único o cualquier otra fórmula existente en la actualidad en el panorama televisivo o que pueda existir en el futuro, diferente de lo que comúnmente se conoce como bloques convencionales (bloques en los que se emiten más de 10 spots, por ejemplo).

  ii. La planificación y compra de espacio publicitario en retransmisiones deportivas serán aprobadas por SELAE, previo estudio específico de la agencia.

  iii. La planificación y compra de espacio publicitario en bloques de calidad como bloques exclusivos, cortes top o cualquier otra denominación de bloque cualitativo ofertados en las políticas comerciales de las televisiones, así como Sobreimpresiones, HBBTV, CTV o TV comercializada a CPM se ajustará a las condiciones ofertadas en el pliego.

  iv. La colocación de los anuncios en cualquier bloque publicitario (convencional, cualitativo, híbrido, etc) estará referida a los sistemas de posición y numeración de bloque denominados por Fifty5Blue (anteriormente Kantar Media): PB2 y NB2.

  v. Las restricciones a las que se refieren los apartados (vi) en adelante sólo se aplicarán a la publicidad a emitir en bloques convencionales de las emisiones de televisión lineal, con total independencia de la publicidad difundida mediante las fórmulas a las que se refieren los apartados (ii) y (iii).

  vi. Franjas horarias: en cada campaña se exigirá que el 50% de todos los Gross Rating Points (“GRP’s”) emitidos por el medio televisión y como mínimo un 45% por cadena, estén entre las 20:30 horas de un día y las 00:30 horas del inmediato siguiente. El máximo en la franja horaria 8:00-13:00 será de un 15%.

  vii. La distribución de GRP’s se valorará en GRP’s netos, es decir homogeneizados a 20” con los coeficientes publicados por las cadenas.

  viii. No se admitirá ningún pase entre la 01:30 y las 08:00 horas del mismo día.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

ix. El posicionamiento en bloque publicitario se ajustará a la siguiente distribución:

FRANJA HORARIA	1ª POSICIÓN	2º POSICIÓN	3ª, PENÚLTIMA Y ÚLTIMA POSICIÓN
20:30 - 00:30	6%	4%	2,5%
RESTO HORARIOS	6%	4%	2,5%
TOTAL POR POSICIÓN	12%	8%	5%
TOTAL	**25%**		

Siendo a cargo del adjudicatario el mayor importe que por ubicación en determinado lugar del bloque pudiera resultar.

x. Los precios de los GRP's solicitados en la oferta económica, serán para el punto/hora (audiencia real del spot en el instante de emisión).

xi. El coste por GRP para cada cadena existente en la actualidad en el panorama televisivo o que pueda existir en el futuro, no puede ser superior a una vez y media el coste por GRP medio total cadenas. No obstante, podrá contratarse a una cadena con un coste por GRP mayor de una vez y media el coste medio del GRP cuando su participación sea imprescindible para cumplir las condiciones del contrato o SELAE lo requiera. Dicha contratación deberá de contar con la aprobación previa de SELAE.

xii. Siempre y en todo caso, SELAE se reserva el derecho de introducir las modificaciones en las planificaciones con toda la amplitud que sea necesaria, incluso en aquellas planificaciones que, presentadas por la agencia adjudicataria como propuestas definitivas, cumplan los requisitos exigidos en el presente apartado.

2.7.2. RADIO

- La planificación de la publicidad en **radio** se ajustará al menos **el 50%** de las inserciones a horarios y programas de máxima audiencia en cada emisora.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

2.7.3. PRENSA

- En el medio **gráfico** (prensa, revistas, suplementos…) al menos el 90% de las inserciones serán en página impar. Los descuentos sobre tarifa comercial publicada solicitados en la oferta económica (Anexo 3 del Cuadro Resumen) serán referidos a los formatos solicitados sin ningún tipo de recargo por posición, colocación, sección, etc.

2.7.4. DIGITAL

- En la planificación de la publicidad en el medio **digital,** los precios solicitados en la oferta económica (Anexo 3 del Cuadro Resumen) corresponden a unidades visibles en primer scroll **y segmentaciones requeridas por la regulación del juego que afecten. Incluyen todos los costes necesarios para la implementación de las campañas, tales como costes relacionados con el traficado, adserver, tecnologías, optimizaciones, etc. Este requisito afecta a la modalidad digital de cualquier medio que se incluya en la oferta económica.**

- La facturación se regirá por las unidades servidas. En caso de que el licitador no haya controlado el número de emisiones servidas y estas superen a las planificadas, SELAE no asumirá los excesos en el importe total del plan, ni por medio ni por soporte.

- Todas las actividades planificadas en el medio online deberán cumplir con el **Real Decreto 958/2020, de 3 de noviembre**, de comunicaciones comerciales de las actividades de juego**.**

- Como norma general para salvaguardar la seguridad de la marca serán inapropiados los siguientes entornos:

    i. Sitios que promuevan la desinformación, violencia, tráfico de armas, contenido sexista o discriminatorio, sexo, pornografía y terrorismo.

    ii. Sitios de contenidos infantiles y/o contenidos dirigidos a menores.

    iii. Sitios contrarios al juego responsable

    iv. Sitios de juegos de terceros.

    v. Sitios de partidos políticos.

    vi. Sitios declarados ilegales

    vii. Sitios que promuevan la piratería informática o multimedia.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

2.7.5. APLICABLE A TODOS LOS MEDIOS CON TARIFAS COMERCIALES

El adjudicatario deberá aportar y actualizar permanentemente durante la vigencia del contrato los cambios en las tarifas comerciales de todos los soportes / formatos que trabajen con tarifas. **Especial relevancia tienen las tarifas comerciales que se modifiquen al alza, que deberán ser comunicadas a SELAE** con un mínimo de 30 días naturales antes de su implementación.

2.8. Márgenes de tolerancia

SELAE **no permitirá ningún exceso** entre el presupuesto aprobado y la ejecución efectiva del plan de medios, **ni por medio ni por soporte**.

Sin perjuicio de lo anterior, para el medio Televisión en su emisión lineal convencional se establece un margen de tolerancias de horarios de emisión y posicionamiento, de un máximo de 5%, **sin afectar al coste presupuestado**.

Los niveles de posicionamiento podrán ser compensados con las siguientes condiciones:

- Las primeras posiciones pueden compensar las segundas, terceras, penúltimas y últimas posiciones.
- Las segundas posiciones pueden compensar terceras, penúltimas y últimas posiciones.
- Las posiciones de Restos Horarios no podrán compensar las posiciones de 20:30 a 00:30

2.9. Penalizaciones

(i) Demora en la entrega de los informes finales

El informe final de resultados de cada plan deberá entregarse una vez finalizada la actividad y en el plazo máximo de emisión de la última factura de la campaña (ver apartado 2.1 de las Prescripciones Técnicas). En caso de incumplimiento del plazo de entrega del informe final de resultados de cada plan, se penalizará al adjudicatario con un 1% del importe neto del plan de medios objeto del retraso.

(ii) Horarios de emisión y posicionamiento en televisión

El cumplimiento o incumplimiento se analizará por cada franja y posición.

De conformidad con lo previsto en el apartado 3 de estas Prescripciones Técnicas (Facturación y régimen de pago), se tendrá en cuenta a efectos de la verificación de los datos cualitativos, la información suministrada por Fifty5Blue S.A. (anteriormente Kantar Media S.A.U) como actual fuente oficial de medición de audiencias en televisión.

Existirá una tolerancia del 5% para las de horarios de emisión y posicionamiento en Televisión en su emisión lineal convencional de conformidad con lo previsto en el apartado 2.8 de estas Prescripciones Técnicas. Una vez rebasado el margen de tolerancia, el incumplimiento se

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

considerará en su totalidad, es decir, considerando el margen de tolerancia como parte del incumplimiento.

La agencia adjudicataria deberá reflejar en los informes finales de resultados, el grado de cumplimiento y cuantificar las penalizaciones por incumplimiento, si las hubiere.

La aplicación de las penalizaciones previstas en los puntos siguientes por horarios y posicionamiento en televisión serán compatibles y acumulables todas ellas entre sí, en caso de que proceda su aplicación sobre una misma campaña.

Posicionamiento en televisión:

Si una vez realizadas las verificaciones de los datos cualitativos aportados por Fifty5Blue S.A. (anteriormente Kantar Media S.A.U.), considerando las posibles compensaciones de las distintas posiciones, resultara que no se hubieran alcanzado las condiciones mínimas establecidas en este pliego, u ofertadas por el adjudicatario, SELAE podrá aplicar las siguientes penalizaciones que serán proporcionales a los incumplimientos habidos:

Por cada punto porcentual de incumplimiento se aplicará una penalización de un 1%, es decir, en una proporción 1 a 1, del valor total de la campaña de televisión convencional sujeta a requisitos de horarios de emisión y posicionamiento.

Franjas Horarias:

Si una vez realizadas las verificaciones de los datos cualitativos aportados por Fifty5Blue S.A. (anteriormente Kantar Media S.A.U.), resultara que no se hubieran alcanzado las condiciones mínimas establecidas en este pliego, u ofertadas por el adjudicatario, SELAE podrá aplicar las siguientes penalizaciones que serán proporcionales a los incumplimientos habidos:

Prime Time 20:30-00:30

Con relación a las franjas horarias de emisión, se aplicará penalización sobre incumplimiento en el nivel total de prime time, siempre y cuando se hayan cumplido los mínimos por cadena.

Por cada punto porcentual de incumplimiento se aplicará una penalización de un 1%, es decir, en una proporción 1 a 1, del valor total de la campaña de televisión convencional sujeta a requisitos de horarios de emisión y posicionamiento.

Si no se cumplieran los mínimos requeridos por cadena (45%), la penalización se aplicará sobre los incumplimientos de cada cadena aplicándose una penalización del 1% del valor de la campaña en cada cadena.

Franja 08:00-13:00

Con relación a la franja horaria 08:00-13:00, se aplicará penalización si se sobrepasaran los máximos establecidos con una penalización del 1% del valor total de la campaña por cada punto de exceso en esta franja.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

Ver ejemplos de cálculo de penalización por incumplimiento prevista en el presente apartado que se adjuntan como Anexo 1 a estas Prescripciones Técnicas.

3. FACTURACIÓN Y RÉGIMEN DE PAGO

3.1. Comisión de agencia por planificación y gestión de la inversión en medios

La comisión de agencia retribuirá todos los Servicios de la agencia adjudicataria.

La comisión vendrá expresada en un tanto por ciento sobre el importe neto de la facturación en medios. Se entenderá por importe neto el descrito en el apartado 3.3 de las presentes Prescripciones Técnicas

3.2. Asesoramiento permanente

- El Servicio contratado debe incluir la puesta a disposición de un recurso de la agencia para el apoyo, asesoramiento y resolución de incidencias relacionadas con la facturación.

- La agencia adjudicataria no percibirá cantidad específica alguna por este servicio al entenderse que queda retribuido mediante la comisión de agencia a que se refiere el apartado anterior.

3.3. Planificación y compra de medios

(i) Las inserciones sometidas a los descuentos de la oferta económica se facturarán por separado de las del resto, si las hubiere.

Sobre el importe neto facturado se girará la comisión de agencia y el correspondiente IVA.

Se entenderá por importe neto a estos efectos, el importe a precio tarifa menos los descuentos ofertados por el adjudicatario para la publicidad convencional u obtenidos por negociación de SELAE con los medios. No se admitirá ningún tipo de recargo (páginas impares, posiciones preferentes, etc.) salvo que SELAE haya decidido incurrir en ellos y los autorice previamente.

(ii) Las inserciones sometidas a coste por GRP o coste por mil impresiones según la oferta económica, se facturarán separadas del resto si las hubiere.

Sobre el importe neto facturado se girará la comisión de agencia y el correspondiente IVA.

Se entenderá por importe neto a estos efectos, las unidades emitidas por el coste ofertado por el adjudicatario, ya sea GRP en televisión lineal o CPM en entorno digital completo.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

La agencia adjudicataria deberá entregar la relación de pases de televisión con sus horarios de emisión y GRP's según la fuente oficial de medición de audiencias en Televisión, actualmente Fifty5Blue, S.A. (anteriormente Kantar Media, S.A.U.), y resúmenes de calidades para confirmar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente pliego.

La agencia adjudicataria deberá entregar los partes de emisión, radiación, certificados o cualquier otro comprobante que sirva para demostrar que la publicidad emitida o que la acción programada se ha llevado a cabo correctamente, tanto en cantidad de unidades como en emplazamiento, horario, programa, colocación etc. según lo dispuesto en los apartados 2.6 y 2.7 de las presentes Prescripciones Técnicas, así como el Anexo 3 del Cuadro Resumen. Estos comprobantes serán emitidos por empresas distintas a las emisoras de la publicidad y de contrastada validez en el mercado. Solo en caso de no existir en el mercado se adjuntarán certificados o comprobantes de la propia empresa emisora de publicidad. Todos estos comprobantes no supondrán ningún coste adicional para SELAE.

En el caso de las inserciones en digital,SELAE podrá solicitar justificantes del adserver así como los informes de auditoría del adserver y de los soportes contratados.

Los comprobantes del medio exterior se facilitarán en una cantidad suficiente que SELAE estime necesaria para sus auditorías y certificaciones de facturas.

Asimismo la agencia facilitará cualquier información requerida por SELAE para validar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente pliego.

(iii) Las inserciones no recogidas en la oferta económica (acciones de publicidad no convencional, soportes /formatos no incluidos en la oferta económica) se facturarán con arreglo al plan y correspondiente presupuesto aprobados por SELAE

Sobre el importe neto facturado se girará la comisión de agencia y el correspondiente IVA. Igualmente el importe neto será el coste obtenido por negociación de SELAE con los medios, así como el precio final convenido para las acciones especiales o publicidad no convencional.

(iv) La agencia presentará junto con las facturas, justificación de cambios en la ejecución del plan aprobado, por ejemplo, cuñas que finalmente no se emitieron por algún problema técnico.

3.4. Condiciones de facturación

Tal y como se indica en el apartado 37 del Cuadro Resumen, para facturar cualquier tipo de trabajo será condición indispensable que SELAE haya encargado y prestado conformidad previa a su realización y presupuesto. En ningún caso se facturarán Servicios que no hayan contado con el requisito de su aprobación, tanto por lo que se refiere a los Servicios en sí como a su coste.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

Así mismo, será necesario que todas y cada una de las facturas vengan acompañadas de las tarifas comerciales vigentes para los soportes y formatos así como toda la documentación adicional necesaria para la verificación de la correcta ejecución de los Servicios (certificados, comprobantes, plan de facturación…). SELAE indicará al adjudicatario el formato exigido para cada soporte (papel o digital).

SELAE pagará aquellas facturas con importes iguales o inferiores a los aprobados, en aquellos casos en los que no se pudo ejecutar el plan en su totalidad (es necesario que se aporte justificación).

En el caso de recibir facturas por un importe superior al aprobado, se procederá a la devolución de éstas y no se seguirá el procedimiento de revisión, certificación y pago de las mismas hasta la emisión de una nueva factura acorde con el criterio del menor importe entre el presupuesto aprobado o ejecutado.

3.5. Calendario de facturación y régimen de pago

Ver apartado 37 y 38 del Cuadro Resumen y cláusula 32 de las Condiciones Particulares.

3.6. Inspección y auditoría

El adjudicatario permitirá que los representantes de SELAE o su auditor externo, auditen e inspeccionen cualesquiera costes, gastos u honorarios incurridos, facturados y/o cobrados a SELAE, incluyendo, la posible realización de una auditoria de medios. El adjudicatario cooperará activamente con SELAE o su auditor externo para facilitar dichas auditorías haciendo que sus registros y personal estén razonablemente disponibles

3.7. Cláusula de Seguridad de la Información

1. <u>Aspectos generales</u>

En lo que sigue se entenderá que CONTRATO se refiere al adjudicado como consecuencia del presente procedimiento de licitación.

A los efectos de esta normativa, se entenderá por TRABAJADOR del ADJUDICATARIO cualquier persona empleada por el ADJUDICATARIO, o por uno de sus subcontratistas, designada por el ADJUDICATARIO para la ejecución de los trabajos objeto de este CONTRATO.

El ADJUDICATARIO está obligado, con respecto al personal que asigne para la ejecución de los trabajos a informar de las obligaciones de estas cláusulas y la documentación que se anexe, informar de sus responsabilidades personales en el cumplimiento de las normas y a realizar las acciones necesarias para concienciar regularmente acerca de su papel y

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

responsabilidad para que la seguridad del sistema y de los servicios prestados alcance los niveles exigidos.

El ADJUDICATARIO realizará todo o parte del trabajo en locales propios. El trabajo se realizará en áreas con acceso controlado de manera que solamente personal autorizado pueda acceder a las mismas.

En la medida en que el TRABAJADOR DEL ADJUDICATARIO haga uso de información, equipamiento informático, redes de datos o locales de SELAE estará sujeto a la normativa de seguridad de SELAE aquí prevista. En caso de que durante la ejecución del contrato sea necesario actualizar la citada normativa la misma será de obligado cumplimiento para el ADJUDICATARIO

Control de acceso lógico

Cuando el servicio se preste desde locales proporcionados por el ADJUDICATARIO, éste adoptará las medidas precisas para asegurar que sólo los TRABAJADORES del ADJUDICATARIO designados tienen acceso a los activos de SELAE.

2. Protección de la información

SELAE tiene un esquema de clasificación de la información en tres niveles: PÚBLICA, DIFUSIÓN INTERNA y CONFIDENCIAL. El ADJUDICATARIO, en la realización de su trabajo, podrá recibir de DIFUSIÓN INTERNA o CONFIDENCIAL. A falta de especificación sobre la naturaleza y clasificación recibida, el TRABAJADOR del ADJUDICATARIO tratará toda información no expresamente etiquetada de otra manera como CONFIDENCIAL.

Los TRABAJADORES del ADJUDICATARIO utilizarán la información no PÚBLICA exclusivamente para los fines del contrato.

Al terminar el contrato, el adjudicatario devolverá toda la documentación, programas, datos y otros elementos entregados por SELAE, cualquiera que sea la causa de la finalización, no pudiendo en ningún caso conservar copia de los mismos. Opcionalmente, con autorización, podrá proceder a la destrucción segura de la información entregada en vez de devolverla.

Esta obligación se extiende igualmente a los documentos y programas elaborados por los TRABAJADORES del ADJUDICATARIO durante el contrato que constituyan entregables del contrato, tanto las versiones definitivas como las de trabajo, así como otros documentos, informaciones y programas de soporte, salvo las excepciones que expresamente se hayan previsto en el contrato pudiendo conservarse únicamente aquellas necesarias para la gestión interna y del contrato.

El deber de confidencialidad subsistirá durante el plazo indicado en la cláusula 35.5 de las Condiciones Particulares

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

Cuando por la naturaleza del trabajo se realiza el trabajo en equipamiento del ADJUDICATARIO, éste implantará las medidas apropiadas para asegurar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información.

El ADJUDICATARIO mantendrá en todo momento las medidas de carácter técnico y organizativo, necesarias para garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información, datos, ficheros o programas que le sean entregados o facilitados por SELAE, o a los que tenga acceso para la realización de los trabajos, proyectos, servicios y/o pedidos que, en cada caso, le hubieran sido encargados por SELAE.

El ADJUDICATARIO guardará el debido secreto acerca de toda la información confidencial destinándola exclusivamente para la ejecución y prestación de los servicios objeto de este contrato, no pudiendo hacer uso de la misma para la consecución de cualesquiera otros fines, directos y/o indirectos, propios y/o de terceros, lucrativos y/o de forma onerosa, total y/o parcialmente, salvo que, de forma previa a la realización de cualesquiera otros usos de la "información confidencial" distintos a los previstos en el presente contrato, el ADJUDICATARIO ponga esta circunstancia en conocimiento de SELAE quien, en su caso, deberá autorizarlo expresamente y por escrito.

3. Uso de recursos de SELAE

En todo caso, se prohíbe completamente el uso de los recursos de SELAE para actividades ilícitas, ilegales o no autorizadas que infrinjan los derechos de SELAE o de terceros.

Una vez concluida la realización de los trabajos que en cada caso se le encomienden, el ADJUDICATARIO procederá a devolver a SELAE todos los recursos que le fueron entregados para el desarrollo de sus funciones y ejecución de sus obligaciones laborales en buen estado y de forma completa.

El TRABAJADOR del ADJUDICATARIO no utilizará sobre datos, equipamiento o redes de SELAE herramientas para detección de vulnerabilidades u otros problemas de seguridad salvo cuando la naturaleza del contrato lo contemple expresamente y con las limitaciones que se le indiquen. Del mismo modo, no buscará activamente por otros medios dichas deficiencias.

4. **Tratamiento de incidentes de seguridad**

Incidente de seguridad es una situación en la que se hayan dañado o puedan dañarse la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los servicios o los datos como, por ejemplo, hallar cuentas sin contraseñas, aplicaciones o áreas de información con permisos de acceso excesivos, alteraciones impropias de la información, etc.

El adjudicatario informará a SELAE tan pronto como sea posible, pero en cualquier caso en el plazo máximo de cinco días hábiles desde que haya sido conocedor de la circunstancia, de todo incidente de seguridad que haya sufrido en su equipamiento o red con posible impacto en la información o activos de SELAE.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

La notificación del incidente se realizará al Departamento de Seguridad de la Información por el medio más rápido y seguro disponible. A este fin, está disponible la dirección incidentes.seginf@selae.es con clave PGP que se puede descargar de los servidores habituales y tiene por identificador 0xF8D360CA.

El ADJUDICATARIO deberá notificar con carácter urgente al Departamento de Seguridad de la Información la sospecha o detección de una debilidad en los sistemas, un error de configuración o una circunstancia similar en el desarrollo de las tareas del contrato y que pudiera afectar a la seguridad de los sistemas de información de SELAE.

5. Registro y auditoría

El ADJUDICATARIO prestador de servicios a SELAE desde servidores propios o contratados a terceros mantendrá registros de actividad para la detección de actividades irregulares de cualquier origen. El ADJUDICATARIO utilizará esos registros para la detección de intrusiones a sus sistemas o accesos no autorizados, incluidos los de su propio personal.

6. Verificación

El ADJUDICATARIO acreditará a petición de SELAE el cumplimiento de la normativa de seguridad exigida en este CONTRATO. Esta acreditación tendrá lugar mediante los medios escogidos por SELAE, incluidos visitas, entrevistas, inspección de evidencias, etc. La acreditación podrá realizarse también a partir del testimonio de un tercero (auditor, por ejemplo). Es potestad de SELAE determinar si el alcance y detalle de dicho testimonio es suficiente para sus fines.

A tal efecto, el ADJUDICATARIO deberá facilitar cuantos datos e informaciones resulten necesarios para determinar de forma efectiva el cumplimiento de esta normativa.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

ANEXO 1 EJEMPLOS DE PENALIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO

EJEMPLO 1

Incumplimiento de posicionamiento en bloque de televisión al que hacen referencia en el Punto 2.7.1 (viii) y Punto 2.9 (ii) de estas Prescripciones Técnicas.

La agencia adjudicataria tiene como objetivo alcanzar en una oleada/campaña:

- 6% de los GRP´s totales situados en 1ª posición entre las 20:30 y las 00:30

Una vez finalizada la campaña solo ha alcanzado el 4,5% de los GRP´s en 1ª posición

La inversión final de la campaña en TV convencional sin IVA ha sido:

- Coste de la oleada/campaña: 1.000.000 €

En primer lugar, se determina el margen de tolerancia, que es el 5% del 6% que debería haber alcanzado. Es decir 6% * (100%-5%) = 5,7% Es decir, si el adjudicatario hubiese alcanzado un 5,7% de los GRP´s en 1ª posición en prime time no habría penalización.

Como solo ha alcanzado un 4,5%, le falta un 1.5% de los GRP´s totales en primera posición en la franja de noche.

La valoración de la penalización por el incumplimiento en la consecución de los GRP´s sería el resultado del siguiente cálculo:

Por cada punto de desviación se aplica 1% del valor de la campaña. Se ha producido una desviación de 1,5 puntos= 1,5% de penalización

(1.000.000x 1.5%= 15.000€)

EJEMPLO 2

Incumplimiento en la emisión en las franjas horarias a las que se hacen referencia en el punto 2.7.1 (v) y Punto 2.9(ii) de estas Prescripciones Técnicas.

Escenario 1. Cumplimiento por cadenas 45% e incumplimiento en total campaña 50%. La penalización se aplica sobre los puntos de desviación de total campaña (4.25% *1.400.000€)

Escenario 1	Inversión €	% Prime Time Requisito	PT con Tolerancia	Resultados de campaña	pp% Incumplimiento	Penalización €
Cadena A	500.000	45%	42,75%	43,00%	0%	-
Cadena B	500.000	45%	42,75%	45,00%	0%	-
Cadena C	250.000	45%	42,75%	45,00%	0%	-
Cadena D	150.000	45%	42,75%	50,00%	0%	-
	1.400.000	50,00%	47,50%	45,75%	4,25%	59.500

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

Escenario 2. Incumplimiento por cadenas 45% y cumplimiento en total campaña 50%. La penalización se aplica sobre los puntos de desviación de cada cadena

Cadena B: (3% *500.000€)

Cadena C: (10% *250.000€)

Escenario 2	Inversión	% Prime Time Requisito	PT con Tolerancia	Resultados de campaña	pp% Incumplimiento	Penalización €
Cadena A	500.000	45,00%	42,75%	48,00%	0,00%	-
Cadena B	500.000	45,00%	42,75%	42,00%	3,00%	15.000
Cadena C	250.000	45,00%	42,75%	35,00%	10,00%	25.000
Cadena D	150.000	45,00%	42,75%	65,00%	0,00%	-
	1.400.000	50,00%	47,50%	47,50%	0,00%	40.000

Escenario 3. Incumplimiento por cadenas 45% e incumplimiento en total campaña 50%. La penalización se aplica sobre los puntos de desviación de cada cadena

Cadena B: (15% *500.000€)

Cadena C: (10% *250.000€)

Escenario 3	Inversión	% Prime Time Requisito	PT con Tolerancia	Resultados de campaña	pp% Incumplimiento	Penalización €
Cadena A	500.000	45,00%	42,75%	45,00%	0,00%	-
Cadena B	500.000	45,00%	42,75%	30,00%	15,00%	75.000
Cadena C	250.000	45,00%	42,75%	35,00%	10,00%	25.000
Cadena D	150.000	45,00%	42,75%	65,00%	0,00%	-
	1.400.000	50,00%	47,50%	43,75%	6,25%	100.000

EJEMPLO 3

Incumplimiento en la emisión en las franjas horarias a las que se hacen referencia en el Punto 2.7.1 (v) y Punto 2.9(ii) de estas Prescripciones Técnicas.

La agencia adjudicataria debía haber alcanzado en base a los requisitos de este pliego, el siguiente objetivo en una oleada/campaña:

- Máximo de un 15% de los GRP´s totales en la franja 08:00-13:00

En dicho objetivo se ha superado el máximo permitido:

- 17% de los GRP´s en franja 08:00-13:00

La inversión final de la campaña en TV convencional sin IVA ha sido:

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

- Coste de la oleada/campaña: 1.000.000 €

En primer lugar se determina el margen de tolerancia, que es el 5% del 15% que debería no haber superado. Es decir 15% * (100%+5%) = 15.8% Es decir, si el adjudicatario hubiese alcanzado un 15.8% de los GRP´s en la franja 08:00-13:00 no habría penalización.

Como ha superado el margen de tolerancia, el exceso total respecto al máximo permitido es de 2% de los Grp's en esa franja (17%-15%).

La valoración de la penalización por el incumplimiento de un máximo de los GRP´s sería el resultado del siguiente cálculo:

Por cada punto de desviación se aplica 1% del valor de la campaña. Se han producido

2 puntos de desviación = 2% de penalización

(1.000.000x 2%= 20.000€)

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

ANEXO 2 BRIEFING LOTERÍA NACIONAL

1- CONSIDERACIONES PREVIAS

La Lotería Nacional es el juego con más arraigo en la sociedad española y cuyo público es el más fiel. La estructura comercial de SELAE en torno a este juego es el de tener diferentes sorteos, todos ellos periódicos, basados en la alternancia de precios, temáticas y programas de premios, con el objetivo de mantener y profundizar en la fidelización de nuestros consumidores. Así, las campañas genéricas de Lotería Nacional, deben mantener en el público la tradición de jugar cada Jueves y cada Sábado con un precio constante de 3€ y 6€ el décimo respectivamente y unos programas de premios que son los más generosos de SELAE, y a su vez fomentar la participación puntual en los 10 sorteos extraordinarios del año, con un precio de 15€, premios mucho mayores y una temática determinada que rodea la campaña y que adicionalmente invita al regalo (San Valentín, Padre, Vacaciones, Hispanidad, etc).

En resumen, la estructura comercial del juego de Lotería Nacional está basada en la alternancia de sorteos, precios y premios para mantener un dinamismo que atraiga la atención de nuestros consumidores que permita:

- mantener a los jugadores más fieles que participan en los sorteos de jueves y sábado.
- atraer la atención de jugadores adicionales para los que los sorteos extraordinarios son una plataforma de entrada al juego periódico.

Para conseguirlo se desarrollan, entre otras acciones, diferentes campañas a lo largo del año: campañas genéricas de apoyo a Lotería Nacional y sus sorteos de Jueves y Sábados y campañas específicas para los sorteos extraordinarios a lo largo del año.

Todas las campañas se desarrollan bajo un marco estratégico que responde al posicionamiento y la personalidad de Lotería Nacional, basado en la generosidad y los valores de SELAE.

2- OBJETIVOS COMERCIALES Y DE MARKETING

Todos somos beneficiarios de Loterías. La sociedad española se configura como fin último de la actividad de Loterías, no sólo por la ilusión que genera y su entronque con la tradición, sino porque a ella revierten la totalidad de los beneficios de la sociedad.

El objetivo principal de las campañas de comunicación de Loterías Nacional es incentivar la venta de decimos de los diferentes sorteos, lo que permitirá a SELAE, una entidad sin ánimo de lucro, generar un beneficio social devolviendo a la sociedad lo que recibe de ella, bien sea por la aportación a los fines públicos a través de los ingresos del Estado, por la política de

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

colaboración en los ámbitos sociales, culturales o deportivos, o por el reparto de los millones de euros destinados a premios.

Estos objetivos serán consolidados en un plan de medios que deberá optimizar los KPIS de campaña (GRPs, presión semanal, cobertura, frecuencia, notoriedad y afinidad) a través de las fuentes oficiales del mercado publicitario como Fifty5Blue (anteriormente Kantar Media), IOPE, EGM, etc.

3- OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS

El objetivo de la comunicación de las campañas relacionadas con la Lotería Nacional es, principalmente, despertar y mantener el interés y las ganas de participar en los sorteos ordinarios e invitar al gran público a participar en los extraordinarios.

El plan de medios busca alcanzar que la campaña sea eficiente técnicamente:

- Alcance: Definir el porcentaje del público objetivo (target) que verá el anuncio al menos una vez durante la campaña, buscando ampliar el target hacia público algo más joven y dinámico, sobre todo en campañas de sorteos extraordinarios temáticos, donde además del consumidor habitual, buscamos la participación de más usuarios.
- Frecuencia: Determinar el número promedio de veces que cada persona del público objetivo debe estar expuesta al anuncio para que el mensaje sea efectivo (sin llegar a saturarlo).
- Segmentación precisa: Asegurar que el presupuesto se dirija exclusivamente al público objetivo idóneo (definido por edad, género, ubicación, intereses, comportamientos…)
- Optimización del presupuesto: Lograr el menor coste posible por cada mil impresiones (CPM…)
- Estacionalidad y temporalidad: Definir los momentos exactos en los que se debe emitir la publicidad (días de la semana, horas del día, meses del año) para coincidir con los hábitos de consumo del cliente.
- Sinergia de canales: Coordinar los medios pagados (publicidad), propios (redes sociales, web) y ganados (menciones de prensa, reseñas) para que el mensaje sea coherente y se potencie entre sí.

4- TARGET

Las características del juego de Lotería Nacional, con un público equitativamente repartido entre hombres y mujeres, pero algo más cercano a edades superiores a 50 años, limitarían en cierta manera el público objetivo. Por ello, pretendemos llegar a sus usuarios habituales, pero expandir el mensaje a público algo más joven:

- personas mayores de 35 años,
- todas las capas de población: sin distinción de sexo, hábitat y status cultural o social.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

5- MEDIOS Y SOPORTES DE REFERENCIA EN LAS CAMPAÑAS DE LOTERÍA NACIONAL

El adjudicatario deberá desarrollar un plan de medios cuyo mix responda a los objetivos del ejercicio planteado y a las creatividades desarrolladas para la campaña concreta.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

ANEXO 3 CÓDIGO DE PUBLICIDAD Y MARKETING DE SELAE

El objeto del presente Código es establecer las políticas a seguir en las actividades de publicidad y promoción comercial.

Normas y regulación externas:

- Ley 34/1988, de 11 noviembre, General de Publicidad.
- Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual.
- Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.
- Estándar de juego responsable de la European Lotteries (Sección VI)
- RD 1614/2011 de 14 de noviembre, desarrolla la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego
- RD 958/2020 de 3 de noviembre, de comunicaciones comerciales de las actividades de juego
- RD 176/2023 de 14 de marzo, por el que se desarrollan entornos más seguros de juego.

1. DEFINICIONES

Actividades de promoción o promociones: bonos, bonificaciones, descuentos, regalos de apuestas o partidas, multiplicadores de cuotas o premios, ofertas o cualquier otro mecanismo similar, gratuito o sujeto a condiciones, destinado a promover de forma efectiva la participación en el juego, o la fidelización de clientes. Quedan excluidos de las actividades de promoción los mecanismos de distribución del fondo para premios acumulados en un determinado juego. (*)

Autoexclusión: facultad de una persona de solicitar que temporalmente se le restrinja el acceso a su cuenta de juego sin que se proceda a su cancelación o cierre. (*)

Autoprohibición: facultad de una persona de solicitar que le sea prohibida la participación en las actividades de juego, mediante su inscripción en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego. (*)

Comunicación Comercial: toda forma de comunicación, realizada por una persona física o jurídica, pública o privada, difundida por cualquier medio o soporte, destinada a promocionar, de manera directa o indirecta, las actividades del juego definidas en el ámbito de aplicación de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, o las entidades que la realizan. No se consideran comunicaciones comerciales la retransmisión de sorteos, así como la difusión puramente informativa de sus resultados, ni tampoco los productos de juego que se anuncien exclusivamente en las páginas web.es o en aplicaciones móviles desde donde los operadores ofrezcan actividades de juego. (*)

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

Comunicación Comercial a través de medios presenciales: actividad publicitaria que se realiza a través de vallas, marquesinas, carteles, monitores, pantallas, o cualesquiera otros elementos de análoga naturaleza tanto muebles como inmuebles; la que se fija sobre elementos móviles y medios de transporte, ya sean públicos o privados; la que se difunden a través de instrumentos de megafonía; así como la que se distribuye en folletos, o en revistas, diarios o soportes similares. (*)

Patrocinio: Cualquier tipo de contribución que una persona física o jurídica habilitada para desarrollar actividades de juego reguladas en la ley 13/2011, de 27 de mayo, haga a la financiación de bienes, servicios, actividades, eventos, programas o cualesquiera otros contenidos, con la finalidad de promocionar su nombre, marca, imagen, actividades o productos. (*)

Redes Publicitarias: entidades que, en nombre y representación de los editores, ofrecen a los anunciantes la utilización de espacios publicitarios en servicios de la sociedad de la información y la optimización d los resultados publicitarios al orientar los anuncios al público interesado por el producto o servicio publicitado. (*)

Redes sociales en línea: plataformas en línea que cuya finalidad principal consiste en permitir que sus personas usuarias se comuniquen entre sí compartiendo o publicando contenidos o información de cualquier tipo, y que habilitan algún sistema de comunicación entre dichas personas a través de mensajes. (*)

Juego Seguro o Juego Responsable: conjunto de elementos configuradores de la oferta y del consumo de juegos de azar que conducen a reducir el riego de comportamientos de juego de riesgo, problemático, compulsivo o patológico. (*)

(*) Fuente: Real Decreto 958/2020, de 3 de noviembre, de comunicaciones comerciales de las actividades de juego y Real Decreto 16/2023 de 14 de marzo, por el que se desarrollan entornos más seguros de juego.

2. CÓDIGO DE PUBLICIDAD Y MARKETING DE SELAE

Este código establece el marco general de referencia que deberá respetarse en cualquier campaña publicitaria, promoción comercial y patrocinio de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A (SELAE)

Los compromisos que asume SELAE a través de este Código de Publicidad y Marketing son:

A) <u>Principio de Identificación de las comunicaciones comerciales y del anunciante</u>

1. Ser fácilmente identificables y reconocibles las comunicaciones comerciales por el receptor, figurando clara y apreciablemente, de manera adecuada al soporte a través del cual se difunda, la palabra “publicidad o publi”, o bien se inserte en bloques o espacios publicitarios claramente identificables por el receptor.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

2. No inducir a error a la hora de identificar el operador objeto de la promoción, indicando con claridad la denominación social, nombre o imagen comercial del operador de juego.

3. Prohibir que un operador, utilice de marcas, nombres comerciales, o cualquier otra clase de imagen comercial para identificarse y diferenciarse de otros operadores, sin que estas sean de su propiedad o grupo empresarial al que pertenece dicho operador.

4. No contener referencias a juegos o sorteos relacionados con los resultados de los juegos o sorteos de otro operador, ni a su propiedad intelectual o industrial, sin la previa autorización de este último.

B) Principio de veracidad

5. No incluir información falsa en las comunicaciones comerciales, o información que, aun siendo cierta, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error o confusión a las personas destinatarias. Tampoco omitir datos sustanciales o hechos relevantes si la omisión es susceptible de inducir a error.

C) Principio de responsabilidad social

6. No menoscabar y/o banalizar la complejidad de la actividad del juego en las acciones comerciales, ni sus poténciales efectos perjudiciales sobre las personas, ni tampoco asociar, vincular, representar o relacionar de forma positiva o atractiva las actividades de juego con conductas ilícitas, así como con aquellas que den lugar a daños económicos, sociales o emocionales.

7. Respetar la normativa vigente en materia de publicidad y de manera especial, la dignidad humana, los derechos y libertades constitucionalmente reconocidas.

8. No incitar a actitudes o comportamientos antisociales o violentos de cualquier tipo, discriminatorios por razones de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, opinión o convicción, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, enfermedad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

9. No incitar a actitudes o comportamientos humillantes, denigratorios o vejatorios

10. No desacreditar a las personas que no jueguen u otorgar una superioridad social a aquellas que juegan.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

11. Excluir todo mensaje o contenido diseñado para explotar las preocupaciones económicas de los individuos, y no presentar el juego como indispensable, prioritario o importante en la vida o sugerir que el juego es una solución o una alternativa a problemas personales, educativos, profesionales o financieros, desvalorizando el esfuerzo, en comparación con el juego, o transmitiendo tolerancia respecto al juego en entornos educativos o de trabajo

12. Excluir apelaciones expresas a que el receptor de la comunicación comercial comparta con otras personas el mensaje previsto en la comunicación comercial.

13. No incluir contenido sexual en las comunicaciones comerciales o mensajes, vinculando el juego a la seducción, el éxito sexual o el incremento del atractivo.

14. No dirigir la publicidad, las comunicaciones comerciales, los patrocinios y el material promocional de SELAE, a los grupos vulnerables (ya sea por edad, estatus social o hábitos de juego).

15. No abusar de la hipérbole, la seducción y los argumentos irracionales en la publicidad y promoción de los productos y servicios, no utilizando representaciones gráficas del dinero o de productos de lujo. No alentar comportamientos de juego socialmente irresponsables, ni presentar la familia o las relaciones sociales como secundarias respecto del juego.

16. No incitar ni alentar comportamientos que perjudiquen el medio ambiente.

17. No imponer, obligar, solicitar o pelar a que el receptor de las comunicaciones comerciales comparta con otras personas el mensaje previsto

D) <u>Principio de juego seguro</u>

18. No incitar a la práctica irreflexiva y compulsiva del juego, o bien presentar los anteriores patrones de juego como practicas estimulantes o atractivas, y perseguir el equilibrio entre la promoción de la actividad del juego y la necesaria protección de las personas consumidoras frente a los riesgos de esa actividad.

19. No presentar ofertas de préstamos o de cualquier otra modalidad de crédito a los participantes en los juegos.

20. No cooperar o derivar a enlaces u otros sitios o anuncios que ofrezcan préstamos o créditos de forma rápida e instantánea que puedan ser utilizados inmediatamente para jugar.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

21. Desarrollar una publicidad informativa y no inductiva, que no exagere o induzca a error o confusión, o sugieran a los destinatarios que la repetición del juego aumenta las probabilidades de ganar u obtener premios, y mostrar siempre la posibilidad de ganar como mero resultado del azar.

22. No incitar a los consumidores a recuperar sus pérdidas

23. No sugerir en los mensajes que la experiencia o habilidad del jugador eliminará el azar de que depende la ganancia, o apelar a los conocimientos, perseverancia, competitividad o instinto de aquella, o su dominio de la plataforma de apuestas del operador, como elementos determinantes del éxito en la actividad del juego.

24. No dirigir específicamente a personas autoprohibidas o autoexcluidas.

25. No asociar, vincular o relacionar la actividad del juego con ideas o comportamientos que expresen éxito personal, familiar, social, deportivo o profesional.

26. No ofrecer incentivos irracionales por fidelidad, que hagan creer que aumentan los premios en mayor proporción jugando más, o sugerir que el juego puede mejorar las habilidades personales y el reconocimiento social.

27. Posibilitar al participante en cualquier momento darse de baja del servicio de comunicaciones comerciales por correo electrónico o mensaje de texto.

28. Incluir un mensaje relativo a Juego Responsable, tipo “juega con responsabilidad”, “si juegas, juega con responsabilidad”, en todas las comunicaciones comerciales con independencia del soporte que se esté utilizando (gráfico/oral/audiovisual-radiofónico).

E) <u>Principio de protección de menores</u>

29. No dirigir la publicidad directa o indirectamente a personas menores de edad, ni ser destinada a la persuasión o incitación al juego de este colectivo, ni utilizar la voz, imagen u otras características inherentes a las personas menores de edad, o a personas caracterizadas para parecer menores de edad.

30. No incitar a los menores a la práctica del juego ya sea por sí misma o por terceros, ni presentar la práctica del juego como señal de madurez o indicativa del paso a la edad adulta.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

31. No difundir o poner anuncios en medios, programas o soportes, cualquiera que estos sean, destinados especifica o principalmente a menores, o que resulten por su contenido o diseño, racional y objetivamente aptas para atraer la atención o interés particular de las personas menores de edad (incluyendo las mascotas de marca o sintonías destinadas específica o principalmente a menores). No insertar anuncios en aplicaciones, páginas web o contenidos digitales dirigidos especifica o principalmente a menores, o bien junto a vínculos de páginas web destinadas a ese mismo público.

32. No explotar la especial relación de confianza que los menores de edad depositan en sus padres, profesores, u otras personas.

33. No difundir, o emplazar en el interior/exterior de salas u otros espacios destinados al público, cuando en los mismos se desarrollen proyecciones de obras cinematográficas o representaciones teatrales o musicales a los que pueden acceder menores de edad.

34. No difundir o emplazar en el interior/exterior de estadios, salas o recintos deportivos, cuando en los mismos se celebren acontecimientos o competiciones cuya participación esté restringida exclusivamente a menores

35. Prohibir las apuestas sobre eventos cuya participación esté exclusivamente restringida a menores.

36. Incluir en la publicidad o promoción de productos y servicios la advertencia de que las personas menores no podrán participar en actividades de juego, tipo “menores no” “+18” con independencia del soporte que se esté utilizando (gráfico/oral/audiovisual-radiofónico)

37. Colocar en un lugar visible las restricciones de edad (+18) y Autoprohibidos, en cualquier caso, en el punto de venta y en sus sitios web.

38. Emitir los programas dedicados a juegos de azar y apuestas en las franjas horarias previstas, salvo los sorteos de las modalidades o productos de juego con finalidad pública, que quedan excluidos de restricción horaria. Las comunicaciones comerciales de Loterías no podrán emitirse en bloques publicitarios inmediatamente anterior o posterior a programas dirigidos específica o mayoritariamente a público infantil.

F) <u>Actividades de patrocinio</u>

39. No utilizar la imagen de marca, nombre comercial, denominación social, material o mensajes promocionales del patrocinador en eventos, bienes o servicios diseñados para menores o destinados a ellos principalmente.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

40. No admitir el patrocinio de actividades o acontecimientos deportivos o retransmisiones, dirigidos específicamente o cuya participación este restringida en exclusiva a menores.

41. No realizar actividades de patrocinio que utilice el nombre, marca, o denominación del operador para identificar una instalación deportiva o centro de entrenamiento, ni aquellas que impliquen sustituir o añadir al nombre de un equipo o competición deportiva u otra entidad ajena al sector de los juegos de azar y las apuestas el nombre o denominación del operador.

42. No admitir el patrocinio en camisetas o equipaciones deportivas.

43. Ajustar a las limitaciones horarias y requisitos establecidos en el Real Decreto para modalidades de servicios de comunicación audiovisual, la emisión, emplazamiento o difusión del patrocinio en estadios, instalaciones o recintos deportivos.

44. No aparecer ni utilizar la imagen de personas o personajes de relevancia o notoriedad pública, sean reales o de ficción en las comunicaciones o publicidad, salvo, que hayan adquirido esa condición a consecuencia de la propia comunicación o publicidad, narren las retransmisiones en directo y son emitidas en el contexto de la narración del evento

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

ANEXO 4 MODELO DE CHECK LIST DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE COMUNICACIONES COMERCIALES DE LAS ACTIVIDADES DEL JUEGO

ARTÍCULO	PRINCIPIO	REQUISITO	CUMPLIMIENTO
10	Principio de juego informado	La difusión de las comunicaciones comerciales perseguirá el equilibrio entre la promoción de la actividad del juego y la necesaria protección de consumidores frente a los riesgos de esa actividad	☐
11	Principio de protección de menores	No difusión en programas o soportes específicos de menores	☐
		No en webs de menores o con vínculos a webs menores	☐
		No emisión en salas o espacios con representaciones de acceso a menores	☐
		No estadios o recintos con acontecimientos para menores	☐
15	En el caso de aparición de personas o personajes de relevancia notoriedad pública en comunicaciones comerciales*	Qué hayan adquirido esa condición a consecuencia de la propia comunicación comercial	☐
		Son los propios narradores de las retransmisiones	☐

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

ARTÍCULO	PRINCIPIO	REQUISITO	CUMPLIMIENTO
	Cumplimentar solo en caso de que la adjudicataria pueda decidir sobre el personaje y no forme parte de la creatividad de una agencia de medios (ejemplo: momentos internos o menciones en radio)		
16	Exclusión de comunicaciones	No comunicarse con excluidos o prohibidos	☐
		Siempre aceptación previa	☐
17	Comunicaciones comerciales en medios presenciales	Nunca remitidas a través de correo postal	☐
19	Comunicaciones comerciales durante acontecimientos en directo en servicios de comunicación audiovisual	Comunicación plenamente identificable como comercial	☐
		Incluye capturas en soportes físicos (U Televisiva)	☐

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

ARTÍCULO	PRINCIPIO	REQUISITO	CUMPLIMIENTO
22	Reglas de difusión de comunicaciones comerciales de loterías de efecto diferido en servicios de comunicación audiovisual	No antes ni después de programas de público infantil	☐
25	Reglas de difusión de comunicaciones comerciales en servicios de intercambio de videos a través de plataforma (YouTube o similares)	Instrumentos para evitar que esas comunicaciones se dirijan a menores de edad	☐
		Mecanismos de bloqueo u ocultación de anuncios emergentes por parte de sus usuarios	☐
		Herramientas que permitan establecer modelos de control de franjas horarias	☐
26	Reglas específicas sobre comunicaciones comerciales en redes sociales.	Instrumentos para evitar que esas comunicaciones se dirijan a menores de edad	☐
		Mecanismos de bloqueo u ocultación de anuncios emergentes por parte de sus usuarios	☐

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

ARTÍCULO	PRINCIPIO	REQUISITO	CUMPLIMIENTO
		Herramientas que permitan segmentar el público al que se dirigen esas comunicaciones comerciales	☐

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964